

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2189/2542

นาง สุรา รงค์ รัตนไทย
นาง อรุณี สุวรรณประสพ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 1080

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 172

จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาท ย่อมจะต้อง รับผิดชอบ เนื่องจากในเช็ค นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 แม้จำเลยจะได้ลงลายมือชื่อ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ก็หาทำให้จำเลยหลุดพ้นความรับผิดชอบไปไม่เพราะจำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนจำพวก ไม่จำกัดความรับผิดชอบ จึงต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ได้ก่อให้เกิดขึ้นด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1087 มาตรา 1080 และมาตรา 1050 โจทก์ในฐานะผู้ทรงจึงมีอำนาจฟ้องจำเลย ให้รับผิดชอบเนื่องจากในเช็คพิพาทเป็นการส่วนตัวได้ โจทก์บรรยายฟ้องโดยแจ้งชัดถึงสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับของโจทก์แล้วว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาอย่างไรจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในช่องผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาท เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงขอให้บังคับจำเลยรับผิดชอบ ตามเนื่องจากในเช็คพิพาทนั้นแม้จะมีได้บรรยายหรือมีคำขอ ท้ายฟ้องให้เห็นว่าโจทก์มุ่งจะบังคับให้จำเลยต้องร่วมรับผิดชอบ ในบรรดาหนี้สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบก็ตาม ก็ถือได้ว่า เป็นการบรรยายฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสองแล้ว คำให้การของจำเลยที่อ้างว่าได้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาท ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการจึงไม่

ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของจำเลย ภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงตกอยู่กับจำเลย การที่ศาลชั้นต้น กำหนดให้จำเลยมีหน้าที่นำสืบก่อนจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 594,825 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 566,500 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนาคได้ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนาคในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในฐานะส่วนตัว ทั้งโจทก์มิได้ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนาค และมีได้บรรยายฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนาค จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 566,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนาค ได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการและประทับตราสำคัญของห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนาค มอบให้นางนวลแซรัตน์พานิชเพื่อแลกเงินสดจากโจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะส่วนตัวหรือไม่ เห็นว่า จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาททั้งสองฉบับ ย่อมจะต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในเช็คนั้น ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 900 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถึงแม้จำเลยจะได้ลงลายมือชื่อในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนาค ก็ทำให้จำเลยหลุดพ้นความรับผิดชอบไม่ เพราะจำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว จึงต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้นด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1087 มาตรา 1080 และมาตรา 1050 กรณีต่างจากข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 68/2487, 392/2489 และ 678/2490 ที่จำเลยยกขึ้นอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ดังนั้น โจทก์ในฐานะผู้ทรงจึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามเนื้อความในเช็คพิพาทเป็นส่วนตัวได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์มิได้ระบุโดยชัดแจ้งว่า โจทก์ได้ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนาคเป็นการฟ้องจำเลยผิดฐานะหรือเป็นการฟ้องผิดตัว เห็นว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องโดยแจ้งชัดถึงสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับของโจทก์แล้วว่า โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาอย่างไร จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในช่องผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทนั้นเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจึงขอให้บังคับจำเลยให้ต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในเช็คพิพาทนั้น แม้จะมีได้บรรยายฟ้องหรือมีคำขอท้ายฟ้องให้เห็นว่าโจทก์มุ่งจะบังคับให้จำเลยต้องร่วมรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดในฐานะหุ้น

ส่วนผู้จัดการ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดก็ตาม ก็ถือได้ว่าเป็นการ
บรรยายฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรค
สองแล้วหาเป็นคำฟ้องที่เคลือบคลุมไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาจากจำเลยลงลายมือชื่อใน
เช็คพิพาทในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดปีนาค จึงไม่ต้องรับผิดเป็น
ส่วนตัวและศาลชั้นต้นกำหนดให้หน้าที่นำสืบในประเด็นดังกล่าวตกแก่จำเลยเป็นการ
ไม่ชอบนั้น เห็นว่า คำให้การดังกล่าวของจำเลยเป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยยกขึ้นกล่าว
อ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดของจำเลย ภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงดัง
กล่าว จึงตกอยู่แก่จำเลย การที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยมีหน้าที่นำสืบก่อนจึงชอบ
แล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ